

1004488-45.2022.8.26.0281

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... tinha cobertura para a hipótese de furto. Aduziu que, em 05/11/21, o aludido veículo foi furtado. Relatou que acionou a empresa requerida para que lhe ressarcisse pelo prejuízo, mas obteve negativa sob alegação de má-fé. Nesse contexto, asseverou que a parte requerida deve ao requerente indenizar pelo veículo furtado, nos termos contratados, no montante de R\$ 46.484,00. Asseverou, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itatiba

Foro de Itatiba

1ª Vara Cível

Av. Barão De Itapema, 181, Itatiba - SP - cep 13250-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004488-45.2022.8.26.0281 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004488-45.2022.8.26.0281

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Denilson Pereira Barboza

Requerido:

Vip Car Proteção Veicular

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DENILSON PEREIRA BARBOZA contra VIPCAR PROTEÇÃO VEICULAR.

A parte requerente alegou, em síntese, que contratou os serviços da parte requerida, em 05/03/21, consistente no seguro de seu veículo Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p, ano 2019/20, de cor prata, placa QUJ4195 e Renavam 01199876566, avaliado no valor de R\$ 46.484,00 pela Tabela Fipe. Indicou que o seguro contratado tinha cobertura para a hipótese de furto. Aduziu que, em 05/11/21, o aludido veículo foi furtado. Relatou que acionou a empresa requerida para que lhe ressarcisse pelo prejuízo, mas obteve negativa sob alegação de má-fé. Nesse contexto, asseverou que a parte requerida deve ao requerente indenizar pelo veículo furtado, nos termos contratados, no montante de R\$ 46.484,00. Asseverou, ainda, que a parte requerente também lhe deve indenizar pelos danos morais causados. Requereu a procedência dos pedidos, com a condenação da parte requerida ao pagamento de R\$ 46.484,00, monetariamente corrigido desde o sinistro (05/11/21), bem como a indenização por danos morais em valor não inferior a R\$ 10.000,00. Pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos (fls. 06/20).

Decisão deferindo os benefícios da justiça gratuita a parte requerente (fl. 21). Citada (fl. 25), a parte requerida deixou de apresentar contestação (fl. 27).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 28/29), apenas a parte requerente se manifestou (fl. 32).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A parte requerida foi revel (fl. 27), assim, passo a julgar o feito, nos termos do inciso II do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de cobrança, decorrente de inadimplemento da parte requerida acerca de indenização advinda de seguro de veículo, além de pedido de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo a analisar o mérito.

O pedido é PROCEDENTE.

Inicialmente, cumpre consignar que, conquanto tenha sido citada (fl. 25), a parte requerida deixou de apresentar resposta (fl. 27), quedando-se revel. Assim, não havendo subsunção às hipóteses descritas no artigo 345 do Código de Processo Civil, decreto a revelia e admito seus efeitos nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a relação jurídica havida entre as partes, bem como os seus termos, pode ser aferida pelos documentos de fls. 11/20.

Lado outro, os efeitos da revelia fazem presumir verdadeiro o débito informado, totalizando R\$ 46.484,00.

Destarte, considerando os documentos juntados comprovando a relação jurídica entre as partes (fls. 11/20), decretada a revelia e admitidos os seus efeitos, o inadimplemento é considerado verdadeiro. Por conseguinte, é procedente o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento do débito.

De mais a mais, há abalo moral.

No presente caso, a relação havida entre as partes é de consumo, motivo pelo qual aplica-se a legislação consumerista, microssistema protetivo monopolar, com princípios e regras próprias, de interesse social e ordem pública, com gênese direta em cláusula pétrea da Constituição Federal.

Assim sendo, a parte requerida é considerado fornecedora, nos termos do artigo 3º, do Código de Defesa do Consumidor, eis que é pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços no mercado de consumo. E, por outro lado, a parte requerente figura como consumidora, de acordo com o artigo 2º ou 17 do referido Código.

Consigna-se, a propósito, a responsabilidade objetiva incidente no caso vertente (artigos 12, 13 e 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Logo, havendo falha na prestação de serviço pela parte requerida, quando do não pagamento da indenização pelo furto do veículo à parte requerente, nos termos contratados, bem como em razão da admissão dos efeitos da revelia, resta configurado o abalo moral e, consequentemente, há dever de indenizar pela parte requerida.

Assim, é equitativa a fixação da compensação por danos morais em R\$ 10.000,00 diante do suporte fático que se apresenta.

Posto isso, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por DENILSON PEREIRA BARBOZA contra VIPCAR PROTEÇÃO VEICULAR e, por conseguinte:

Condeno a parte requerida ao pagamento de R\$ 46.484,00, corrigido monetariamente pelos índices da Tabela de Atualização de Débitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e com incidência de juros de 1% ao mês, ambos a partir do sinistro - 05/11/2021 (caput do artigo 397 do Código Civil).

Condeno a parte requerida ao pagamento de R\$10.000,00 a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente pelos índices da Tabela de Atualização de Débitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Enunciado n.º 362 da súmula de jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça) e com incidência de juros moratórios, ambos a partir desta sentença.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e demais despesas processuais, corrigidas monetariamente pelos índices da Tabela de Atualização de Débitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir dos desembolsos e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil cumulado

com o §1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional), a contar do trânsito em julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando estará configurada a mora (artigo 407 do Código Civil).

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo, considerando os parâmetros do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 10% do valor da condenação/ação.

Por consequência, resolvo o processo, com apreciação de mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil ("Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;").

Consigna-se, por oportuno, que com o advento do Novo Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma de seu artigo 1.010, § 3º. Por sua vez, tendo em vista a expressa revogação do artigo 1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG nº 17/2016), bem como diante da nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil (artigo 1.010, §3º) as Unidades Judiciais de 1º Grau estão dispensadas de efetuar o cálculo do preparo. Assim, em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à parte contrária (pela imprensa oficial – caput do artigo 346 do Código de Processo Civil) para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as formalidades legais.

P.I.C.

Itatiba, 16 de dezembro de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA